

1500136-65.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139577/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 18074588 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

1664/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2139577 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500136-65.2021.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-65.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139577/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 18074588 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

1664/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2139577 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 1664/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN SARTTORY DE ALMEIDA ROBERTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

JHONATAN SARTTORY DE ALMEIDA ROBERTO, qualificado à fl. 04, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta, no dia 22 de maio de 2021, por volta das 19h45, na Rua Tobias Roque de Carvalho, nº 345, Vila Santa Maria, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 53 (cinquenta e três) porções de crack, com peso líquido de 3,53g (três gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Laudos às fls. 10/13 e 105/108) nas imediações de sedes de entidades sociais e beneficentes e de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção

social (cf. Relatórios de fls. 97/98).

Conforme decisão de fls. 42/45, foi convertida a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva.

Conforme ofício de fls. 124/191, foi concedida a liberdade provisória ao réu de acordo com a liminar de fls. 85/87.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 21 de junho de 2021 (fls. 121).

O réu foi notificado às fls. 197 e apresentou defesa prévia às fls. 210/215.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou sua absolvição.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, finda a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição/apreensão (fl. 08), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 10/13 e 105/108), relatório final da investigação policial (fls. 97/98 e 110/113), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados nos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço.

Vejamos.

A testemunha CIPRIANO DE ALMEIDA FLORENTINO, guarda municipal, narrou que estava fazendo patrulhamento pelo local, quando avistaram dois indivíduos. Quando viram a viatura saíram correndo. Conseguiram abordar somente o réu. Declarou que na abordagem, em suas vestes íntimas, foram encontradas 53 porções de crack. Na hora acabou dizendo que era usuário, mas depois acabou confessando que estava vendendo. Não conhecia o réu de outras ocorrências. As porções estavam dentro da cueca. Cada porção estava embalada em saquinho de sacolé. Foi apreendido uma quantidade de dinheiro, mas não se recorda o valor. Se não se engana, o dinheiro estava nos bolsos. A primeiro momento, os dois indivíduos estavam parados e aparentava que o réu estava passando alguma coisa para a outra pessoa. Quando viram a viatura, fugiram. O acusado disse que não conhecia o outro indivíduo e que estava apenas passando informação.

A testemunha MARCOS JOSÉ PONTES, guarda municipal, narrou que estava em patrulhamento pela Santa Maria e avistaram dois indivíduos. Um estava entregando algo para o outro. Assim que viram a viatura, saíram correndo. Disse ainda que foi possível fazer o acompanhamento e abordar o autor. Na abordagem, fazendo a revista pessoal, foram encontradas 53 pedras de crack, que estavam na cueca do réu e R\$10,00 foram encontrados no bolso da calça. Indagado, o acusado confessou que estava traficando. Conhece Jhonatan de vista no mesmo local, mas nunca tinha feito abordagem com o mesmo. No patrulhamento avistaram dois indivíduos. Ao se

aproximarem, notaram que o acusado estava passando algo para o outro indivíduo e assim que avistaram a viatura saíram correndo. Conseguiram deter apenas o acusado. Ao perguntar ao réu, o mesmo disse que não conhecia o indivíduo. Não se recorda se perto do local há uma entidade social de tratamento de usuários de drogas. Em frente ao local, há uma igreja da congregação Crista no Brasil. Não se lembra se tem uma clínica de reabilitação no outro quarteirão.

Interrogado em Juízo, o réu declarou que atualmente tem 23 anos e mora na Vila Aparecida. Trabalha na São Bento. Estava usando drogas quando foi abordado. Estava acompanhado de um parceiro. Estavam andando pela calçada, conversando e bebendo uma cerveja. Já tinha bebido e estava sob o efeito das drogas. Seu amigo estava começando, mas não usava. No dia dos fatos, seu amigo ainda não usava e nem usou naquele dia. Estava na rua desde as 18h30 na sua. Tinha hora para voltar, e já estava voltando para casa, momento em que foi abordado. Estava sob efeito da droga, ficou apavorado e saiu correndo. Estava ido para uma cantoneira, no meio do mato, para terminar de usar. Não pretendia ir embora. Iria usar todas as 53 pedras naquela noite. Já tinha as pedras na casa. Estava apenas passando a cerveja para seu parceiro. Correu, pois, estava sob efeito das drogas e ficou apavorado. É usuário de crack. Em duas horas consumia 53 pedras de crack. Não se lembra o que foi dito na delegacia em interrogatório. Pagou R\$5,00 em cada pedra. Não se lembra de ter dito que iria vender as pedras a R\$10,00 na vila. Rafael é seu primo. Não se lembra de ter dito que comprou as drogas de seu primo. Afirmou que a polícia não inventou nada no depoimento. Acha que estava na "brisa". Estava usando drogas com Rafael. Não foi Rafael que correu. Disse ainda que quem correu era um outro conhecido, mas não lembra o nome. Estudaram junto, mas não lembra o nome. Os policiais acharam que não tinha ido preso ainda e perguntaram o que havia acontecido, falou que tinha sido preso e que havia acabado de sair de Cerqueira Cesar. Foi o policial Reinaldo. Não se lembra de ter falado nada para o policial Reinaldo sobre estar vendendo drogas. Usava as drogas de Rafael. Rafael não é traficante. Pegou as drogas com Rafael. Não utiliza mais drogas desde que saiu de Cerqueira Cesar. Atualmente mora na Vila Aparecida. Mora com sua mulher. Não tem filhos. Tem emprego fixo. É primo de Rafael.

Como se vê, é inegável a prática do tráfico de entorpecentes, diante de provas tão robustas.

O réu apresentou versão frágil e contraditória. Em Juízo declarou que estava dividindo uma cerveja com um colega antes de ser abordado e que não estava traficando, mas em solo policial declarou ter comprado as drogas de seu primo por R\$5,00 e que venderia por R\$10,00. Por outro lado, ora o réu dizia que estava indo embora, ora dizia que estava indo para o meio do mato para terminar de usar, não sabendo explicar o que estava indo fazer exatamente.

Além disso, não é crível e foge ao razoável que o acusado fosse usar as 53 pedras de crack naquela noite, o que poderia levar a uma overdose ou até mesmo a morte, considerando a quantidade da droga e de que se trata de crack, uma substância altamente nociva.

Ademais, os depoimentos dos guardas civis municipais são uníssonos, confirmando tanto a posse de drogas, quanto o tráfico praticado pelo réu. Constatou-se ausência de qualquer indício de que os guardas civis municipais vieram em Juízo para prejudicar o réu sendo confirmado em Juízo pelo próprio réu que os policiais não inventaram nada nos depoimentos.

A finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas e sua forma de acondicionamento, já embalados para venda.

No mais, consigno que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de trazer consigo as drogas, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, com a sua

devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal.

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas às fls. 249/254, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Entretanto, se tratando de crime de tráfico de drogas, há de ser analisada a natureza e a quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06 - "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal. Portanto, diante da presença de uma circunstância judicial valoradas negativamente (natureza da droga), deve a pena ser majorada em 1/5, a saber: 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

No tocante à segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes ou atenuantes. Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu comercializava drogas nas imediações de Sede de entidade social e beneficente, de serviço de tratamento de dependentes químicos e reinserção social, Casa da Esperança - Grupo Salva Vidas, conforme fls. 97/98, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6, a saber: 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplicável in casu a causa de diminuição da pena. O réu preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em virtude da natureza das drogas apreendidas com o acusado, as quais, conforme já fundamentado acima, são altamente viciantes e causam sérios prejuízos aos usuários e à sociedade como um todo, tenho que a redução deve se dar de 1/3. Assim, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão, e 466 dias-multa. Acrescente-se que "Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ, não ocorre bis in idem na utilização da natureza e da quantidade da droga tanto para fins de elevação da pena-base, quanto para a não aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. (STJ-AgRg no REsp 1.386.948/SC, 5ªT., relator Jorge Mussi, DJ 18.02.2014).

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e pena aplicada, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado. Pelos mesmos motivos, indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu JHONATAN SARTTORY DE ALMEIDA ROBERTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, c/c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. O réu pode recorrer em liberdade, posto que assim foi colocado durante a instrução processual.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003,

alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.
P.I.C.

Itapeva, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA